

מסורת הש"ס

של צים אביך. דקטנות היו אצל גדולות אדם קוצע להם מקום: **קרונות.** עשויות לבני אדם: אי משום דסבר כרבי אליעזר. דלמחר במסכת ע"ו (דף לז.) יין מותר בחמות אחד: אי משום אימא דני נשיא. שהיה הנכרי המציאו ירא מן המלכות. ומשום דליירי ר' אבא בר כהנא לעיל גבי נחש נקט כל הני בשמיה: **בתנאי** אס בשביל ישראל אסור. מדרבנן: מילא מיס. מבור ברה"ר: כגש. עושין בספינה גדולה לירד צו מספינה ליצאה: גמ' נר לאחד נר למאה. כיון דנכרי לזרכו הדליקו ליכא למימר דבשביל ישראל אפיס: כגש למא לי. הא דומיא דנר הוא כגש לאחד כגש למאה: מאכיל אחריו ישראל את בהמתו. ואחריו דוקא נקט בכולהו דנכרי לזרכו עגמו עבד: אכל מיכיו אסור. קס"ד דעבד נמי אדעתא ידיה: מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים. מחזירים: בשבת. לרעות ולכא למיגור שמה יתלוש ויאכיל: ואינו מעמיד ע"ג מוקפה. שמה יטול בידו ויאכיל והא נמי מוקפין נינהו לגבי טלטול דאחמול הוו מחזירין: דקאסי ליה נאפס. שלא תפנה למקום אחר: ואולא ואכלה. אכל הוא אינו עומד על העשבים קרוב להם דניחוש לשמה יטול ויאכיל: מכירו סוף. שהרי בספינה היה צא עמו: שלא בפניו סוף. כשעשאו לא היה רצן גמליאל אס דניכין ליה: נר לאחד נר למאה. כגש לאחד כגש למאה אכל גבי עשבים כשהוא מכירו מרצה בשביל: הואיל ושלא בפניו כו'. קשיא לרבא דשמעין מינה דפניו אסור ואע"פ שאין כאן מרצה בשביל: אימא הואיל ועשאו נרד צו. וטעמא לאו משום שלא בפניו הוא אלא הכי הוה מעשה: מוסר לרחוק צה מיד. למנאלי שבת: כדרי שיחמו חמין. שלא יהנה צמה שהקדימו להם בשבת וכן בכל מעשה שבת נתנו חכמים שיעור להמתין לערב כדרי שיעשו. והא הכל דחיימוס לאחד חיימוס למאה דצבת אחת מחממין וקמין אס רוב ישראל דהוי דומיא דמכירו דמסקי אדעתיה לעשות אף בשביל אסור ואע"ג דללא בפניו וקשיא צין לאצני צין לרבא: אדעתא דרובא מחממי. ועיקר חילול השבת בשבילם אכל נכרי וישראל דנכרי אדעתא דנפשיה הוא דעבד שרי לאצני שלא בפניו ולרבא אפי' בפניו: נר

הדלוק במסביב. של צים אדם: אס רוב ישראל אסור. והא הכא דהוי דומיא דמכירו הואיל ורובא נינהו אסיק דעתיה להדליק אף בשבילם וקמין אסור: אדעתא דעגמו לא לישראל אסור והאי דנקט בהמתו לאשמעין רבוא דלא דילמא אחי לאפוש דבשביל הרבה לזרכו וללזכר ישראל ולפי זה אס נמשכו המים לזכר ישראל זה אסור לכל ישראל אי איכא איסורא דאורייתא כגון שמציא דרך רה"ר או מרה"י אכל כדמילת שרי לישראל אחר ויש שרלו לומר דדוקא שמה אסורה אכל לרחוק דיו ורגילו ושאר תשמישין שרי כדלמך דפרק חרש (יבמות דף קד.) רבי יצחק אירכסו ליה מפתחות דצי מדרשא כו' אמר ליה דבר טליא וטליא ליטיליו התם דאי משכח לכו מייתא לכו אלמא יכוילן ליהנות מפתחות להשתמש בהם בשבת וזין נראה לר"י כלל דהתם אין עושין לדעת ישראל ועוד דהרי כגש ונר וכמה דצריך לדאור להשתמש בהם בשבת כשנעשים לזכר ישראל הי"ל לא שנה שמה לא שנה שמה תשמישין אסיירי: **איני והאמר רב הונא** אמר רב הנינא מעמיד אדם בו אבא לא ע"ג נבי מוקפה. והי עשבים נמי מוקפין נינהו שולקטו היום מן המחובר וא"ת ולימא דהך ברייתא רבי שמעון היא דלית ליה מוקפה וי"ל דמשה לא אפילו כר' יהודה א"י מודה ר"ש במוקפה דמחזר כדפי' בקונטרס דפרק אין לדין (פ"ה דף כד:) מדלא ליקטן מאחמול אקצינהו והוי כגרוגרות ולימוקים וצריש צינה (דף ג.) דאסר פירות הנושרים¹⁰ משום גזירה שמה יעלה ויתלוש ולא אסר להו משום מוקפה¹¹ משום דמוכנים לעורבים כי הוה דמקום שנהגו (פסחים דף כו:) והא איירי כשאין בהמה יכולה לצא ולכאול מן המחובר ולהכי הוי מוקפה א"י עשבים מוקפין הם אפילו לר"ש לפי שאינו יושב ומנפא שילקטום אכל צנר יושב ומנפא ממי יכנה כדלמרינן לעיל (דף מו:) וכן פירות הנושרין יושב ומנפא ממי יפלו ולהכי אי לאו טעמא דשמה יעלה ויתלוש הוו שרי: **במעמיד** אדם בהמתו ע"ג עשבים בשבת. כדדרשינן¹² צמילתא למען ינוח שורך וחמורך וגו' יכול לא יניחו מולג לא יניחו עוקר ת"ל למען ינוח ואין זה נוח אלא כער. ר"ת: **אמר אביי** שלא בפניו הוה. נראה לר"י דמדה אצני דנר לאחד נר למאה אלא דסבר דהכא אס היה בפניו עיקר היה נעשה לזכר ר"ג שהיה נשיא ושר וראש בספינה: אהרניהו

כל כתבי פרק ששה עשר שבת קרב.

אמר ליה באותן של בית אביך. פי' שהם גדולים¹³ או קטנים דלית להו חידקי כמו שפירשתי לעיל (דף לה.)¹⁴: **משתמש** ישראל לאורה. ולא גזרינן שמה ידליק כדגזרינן צפ"ק דצינה (דף ג.) פירות הנושרין שמה יעלה ויתלוש ונמשקין שזכו שמה יסחוט משום דסמיטת ונלישה הם קלים לעשות ואדם להוט אחריהם לפי שהן דבר אכילה אכל בכל הני דהכא אינן קלין לעשות כל כך ואין אדם להוט אחריהן: **ואם** בשביל ישראל אסור. נראה דאסור לכל ישראל דדוקא צחון למחוס דרבנן אמר דפרק כלל מערבין (עירובין דף מ.) וצאן לדין (פ"ה דף כה.) הלא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר אכל צאיסורא דאורייתא כי הלא לא ואע"ג דשרלא המצשל בשבת בשוגג יאכל¹⁵ התם לא חיישינן אי שרית ליה לאכול דילמא אחי לצשלי צמויד דהא איכא איסור סקילה ותמיר עליה¹⁶ אכל צנכרי העושה לזכר ישראל אי שרית ליה¹⁷ אחי למימר לנכרי לעשות בשביליה ולא דמי להא דלמחר לעיל¹⁸ נכרי שנה לצבות אין אומרים לו כזה ואל תכנה וכהא אסור כשעושה בשביל ישראל דכי אמרינן דנכרי אדעתא דנפשיה קא עבד ה"מ ציכיו וכוילא צו שאין ישראל נהנה צמעשה הנכרי אכל הלא שגוף ישראל נהנה צמעשה של נכרי לא אמרינן אדעתא דנפשיה קעבד הואיל והנכרי מתכוין להנאתו כך פירש שמה שמשן חוקן:

משקה אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור. אומר ר"ת מדנקט בהמתו ולא נקט מילא מים לעגמו דדוקא להשקות בהמתו אסור משום¹⁹ שלא היה יכול להביאה לתוך הצור²⁰ אכל הוא עצמו שרי²¹ דמטפס ועולה מטפס ויורד וכוין שיכול ליכנס לתוך הצור ולשמות לא אסרו לו בשביל שמיילא אותם נכרי והא דאסרינן בגמרא נכרי שליטקט עשבים לזכר ישראל אפי"ג דשרלא יכול להעמיד בהמתו על גבי העשבים צמחור²² אומר ר"ת דהתם נמי איירי צתרי עצרי דנהא שלא היה יכול²³ להציא בהמה לשם²⁴ ואע"ג דהך צנא דמילא לא מים משום חידוש דהיתנה קמיה לה דמוכח בגמרא מיהא בהמתו משום איסורא נקט לה ור"י אליהו הציא ראייה להמיר מפירות שינאו חוץ למחוס וחזרו שלא הפסידו היתמין הראשון כדלמך דפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף מא:) ה"ה המים שמתחילה היה יכול²⁵ לצא שם והציאו²⁶ דרך רה"ר דשרו²⁷ ולא דמי דהתם לא אמתצילא צהו איסורא דאורייתא מיהו לענין אותו שרלא צמחור דפרק חרש (יבמות דף קד.) רבי יצחק אירכסו ליה מפתחות דצי מדרשא כו' אמר ליה דבר טליא וטליא ליטיליו התם דאי משכח לכו מייתא לכו אלמא יכוילן ליהנות מפתחות להשתמש בהם בשבת וזין נראה לר"י כלל דהתם אין עושין לדעת ישראל ועוד דהרי כגש ונר וכמה דצריך לדאור להשתמש בהם בשבת כשנעשים לזכר ישראל הי"ל לא שנה שמה לא שנה שמה תשמישין אסיירי: **איני והאמר רב הונא** אמר רב הנינא מעמיד אדם בו אבא לא ע"ג נבי מוקפה. והי עשבים נמי מוקפין נינהו שולקטו היום מן המחובר וא"ת ולימא דהך ברייתא רבי שמעון היא דלית ליה מוקפה וי"ל דמשה לא אפילו כר' יהודה א"י מודה ר"ש במוקפה דמחזר כדפי' בקונטרס דפרק אין לדין (פ"ה דף כד:) מדלא ליקטן מאחמול אקצינהו והוי כגרוגרות ולימוקים וצריש צינה (דף ג.) דאסר פירות הנושרים²⁸ משום גזירה שמה יעלה ויתלוש ולא אסר להו משום מוקפה²⁹ משום דמוכנים לעורבים כי הוה דמקום שנהגו (פסחים דף כו:) והא איירי כשאין בהמה יכולה לצא ולכאול מן המחובר ולהכי הוי מוקפה א"י עשבים מוקפין הם אפילו לר"ש לפי שאינו יושב ומנפא שילקטום אכל צנר יושב ומנפא ממי יכנה כדלמרינן לעיל (דף מו:) וכן פירות הנושרין יושב ומנפא ממי יפלו ולהכי אי לאו טעמא דשמה יעלה ויתלוש הוו שרי: **במעמיד** אדם בהמתו ע"ג עשבים בשבת. כדדרשינן³⁰ צמילתא למען ינוח שורך וחמורך וגו' יכול לא יניחו מולג לא יניחו עוקר ת"ל למען ינוח ואין זה נוח אלא כער. ר"ת: **אמר אביי** שלא בפניו הוה. נראה לר"י דמדה אצני דנר לאחד נר למאה אלא דסבר דהכא אס היה בפניו עיקר היה נעשה לזכר ר"ג שהיה נשיא ושר וראש בספינה: אהרניהו

עין משפט גר מצוה

א מ"י פ"ג מהלכות מלכות אסורות ש"ע פמג לאין קלח טור ש"ע יורד סימן קים ספקי א וסימן קל ספקי ב: **ב** א מ"י פ"ג מהלכות שבת הלכה ז ג סמג לאין סה ט"ע פ"ג סימן רעו ספקי א וסימן שכה ספקי א וי: **ג** א מ"י וסמג ש ט"ע פ"ג א"ח סימן שכה ספקי י א: **ה** א מ"י פ"ג מהל' שבת הלכה לו סמג ש ט"ע פ"ג סימן שכה ספקי יג וסימן שכה ספקי יא: **ו** א מ"י פ"ג שם הל' וסמג ש טור ש"ע שם: **ז** א מ"י שם הלכה ז סמג ש ט"ע פ"ג א"ח סימן שם ספקי יג: **ח** א מ"י שם הלכה ד סמג ש ט"ע פ"ג סימן רעו ספקי ב: **ט** א מ"י שם הלכה ד סמג ש ט"ע פ"ג סימן רעו ספקי ב:

מוסף תוספות

א. כי עשר היה וגבאי של מלך כדאיתא בבכורות וכו' ונלחמתי לו אפי' בגדולות קאמר ואפי' ב' בני אדם. ב. אליבא דר"מ דקיי"ל כוותיה לדעת רוב הפוסקים דיל' אאמאי חמור מה שעשה גוי לישראל שמה שעשה ישראל לעצמו. יעני' א. שלא נחשדו ישראל בב' יעני' ד. ששעשה לו גוי בלא אמירתו. יעני' א. דקול ליי אמירה לגוי שבות וכו' עשו חכמים ירחוק לאסור אף מה שעשה הגוי מצמצמו לצורך ישראל דאי לאו הא לא קיימא הא, וכולה דהא גזירה היא כדי שלא יעשה אדם מלאכתו בשבת ע"י גוי ונעשה השבת חול. יעני' א. מעשיו. ב. ויש לחוש לומר ועשה מלאכה בו בשבילי. חז"ל. אפי' לאותו ישראל שהביא בשבילו. מוס' ה"ה. דהא לא אהני ליי מיד. רמב"ם. ו. ויהם מ"א אחי ליי. רמב"ם. י. כדאמר' גמ' מעמיד אדם בהמתו ע"ג עשבים בשבת. מוס' ה"ה. ודמאי דסיפא ימילא מים להשקות בהמתו שאניה יכולה לירד לבור ולשתות. מוס' ה"ה. יב. הנכרי. מוס' ה"ה. יג. דן לא הפסידו היתמין בכך. מוס' ה"ה. יד. דאם מילא מים לשתות. מוס' ה"ה. טו. אמאי תלי טעמא דאסורא. מוס' ה"ה. טז. וי"ל. מוס' ה"ה. יז. הלכך. מוס' ה"ה. לטעמא דרמא יעלה ויתלוש. והשתא הדרא קושיא לדוכתא, דהכא נמי ליכא הקצאה. דמוכנים להבמה לאכול במחובר. וי"ל. מוס' ה"ה. יח. וא"ת והיאך אינו אסור להעמיד בהמתו ע"ג עשבים משום שבתות בהמתו. י"ל. יעני' א.

(א) ע"ז לז. ב. ט. נשיבין ע"ט. ג. וסמג פ"ג י"ד. ד. לקמן קמא. מכשירי פ"ב מ"ה. ט. וד"ה ואפילו. ו. דף קכא. ז. ו להביא הבהמה לשם ואין זה דומק דדומיא דממני איירי הא חכרי עבדי דנהא שאין הבהמה יכולה לירד לבור ואע"ג דהך צנא וכו' כ"ל דרך רה"ר:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה משקה וכו' שמתלה היה יכול לירך ולשתות שם והציאו נכרי דרך רה"ר:

מוסף רש"י

מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים. מחזירים לאכול ולא משישין דלמא עקב צידים ומאכלי לה. דהא חמיר עליה איסור שמה. אכל איסור מוקפה קול ליה וחיישין דלמא שקול צידים ופי' לה (שורבין טו.)

הדרן ע"ך כל כתבי

רב נסים גאון

אי משום דסבר לה כר' אליעזר דלא חייש לזיופא. ומימא דר' אליעזר במס' ע"ז אין מעמידין בהמה (דף קא) דתניא אחד הדלוק ואחד השוכר בית כו' ר' אליעזר מרבי בשתייה. ואמרו מר סבורי כי פליגי רבנן עליה דר' אליעזר בחותם אחד כו'. ובפרק השוכר את הפועלין (טו דף טו) אמרו וכו' אחרת דקיימא לן כוותיה דרשב"ג וכוותיה דר' אליעזר דלא חייש לזיופא. פליק פ"ק כל כתבי הקודש

רבינו הגנאל

אמר ליה כאותן של בית אביך. ש"מ דניטלת בידו אחת שרי, ניטלת בבי' ידים לא איתבירא לן בהדיא. וכן קרונות של בית רבי הניטלין בשני בני אדם לא איפשטא. והתיר ר' הנינא לשותת וין הבא בקרונות של נכרים בחותם אחת, ולא ידענא אי משום דסבר לה כר' אליעזר אי משום אימא דני נשיא. נכרי שהדליק את הנר. ת"ר גוי שליטקט עשבים מאכיל אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור. וכן מילא מים להשקות בהמתו וכו', כד"א בגוי שאינו אסור. תא שמע עיר של ישראל וגרים דרין כו'. הדרן ע"ך כל כתבי הקודש